رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣١٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٣٠هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات مدنية - انتفاء سمة الجهة الإدارية عن أطراف النزاع.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (إمارة منطقة القصيم) بتعويضه من قبل موظفين لديها - وفقاً للنظام تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها - الثابت أن الدعوى الماثلة في مواجهة أفراد لا جهة الإدارة؛ ومن ثم تكون في حقيقتها نزاع مدني بين أشخاص القانون الخاص؛ لخلو أطرافها من صبغة جهة الإدارة وسمتها العامة - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.

الوَقَائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، ذكر فيها: أنه يطالب برد اعتبار على إيقاع الضرر به، بالرفع والتحقيق معه وكتابة المحاضر وتشويه سمعته، على كل من: محافظ الرس على رفعه عليه قضية مخالفة تخطي المرجع، وتعويضه عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وأن يكتب له اعتذاراً أمام زملائه، ويطالب برد اعتبار من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بإمارة منطقة القصيم، ومدير الإدارة العامة للمتابعة بإمارة منطقة القصيم سابقاً، على إيقاع الضرر به وتشويه سمعته على مخالفة خروجه دون إذن وتخطي المرجع، وتعويضه عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال لقاء عدم ثبوت ذلك عليه، وكون أن ما قام به داخل في الأعمال الوطنية وصيانة للحقوق العامة والخاصة. ثم قيدت دعواه بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها، وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه بشكل واضح ودقيق، فحصر دعواه بطلب تعويضه من قبل محافظ محافظة الرس والمحققين الذين قاموا بالتحقيق معه ورئيس الشؤون القانونية، وذلك بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه بالمذكرة المقدمة بتاريخ ١٤٤٣/١/١٨هـ، والتي انتهى فيها إلى رفض الدعوى؛ لعدم أحقية المدعي فيما يدعي به. فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها تعويضه من قبل محافظ محافظة الرس والمحققين الذين قاموا بالتحقيق معه ورئيس الشؤون القانونية، وذلك بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمئة ألف ريال؛ ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم على البحث في موضوع الدعوى، بحسبانه من المسائل الأولية التي يجب تبيينها ابتداءً قبل النظر في شكل الدعوى، أو الخوض في موضوعها؛ لاتصاله بالنظام العام، كما أنه يتوجب على المحكمة غير المختصة التصدي له، ولو لم يثر دفع بشأنه من قبل الخصوم. ولمّا كان ديوان المظالم بوصفه هيئة قضاء إداري قد اختصت محاكمه في الفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها وفقاً لما نظمته المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، إذ اختص الديوان في الفصل في الآتي: "أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و-المنازعات الإدارية الأخرى"، ولما كانت مطالبة المدعي في مواجهة أفراد وليس جهة إدارية، فهي في حقيقتها نزاع مدني بين أشخاص القانون الخاص؛ لخلو

أطرافه من صبغة الإدارة وسمتها العامة؛ ما تخلص معه الدائرة إلى انحسار ولاية ديوان المظالم عن نظر هذه الدعوى، وتقضي بحكمها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة من (...) ضد إمارة منطقة القصيم، المقيدة برقم (١٣١٤) لعام ١٤٤٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.